

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1229/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด เพชรบูรณ์
นาย สุชาติ กุณารักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ฟ้องว่าจำเลยร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหลายนัดโดยเจตนาฆ่า ขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288,80 มิได้บรรยายในข้อเข้าร่วมชูล่ม
ต่อผู้ ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นการชูล่มต่อผู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป ไม่
ทราบว่ามีผู้เสียหาย ดังนี้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาแตกต่างกับข้อ
เท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญ ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 299 ไม่ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

ฟ้องว่าจำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายหลายนัดโดยเจตนาฆ่า ขอ
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
288, 80, 83 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ผู้เสียหายสมัครใจเข้าร่วมในการขูดมุนต่อสู้กับพวกของจำเลยและพวกของนายแหลม อันเป็นการขูดมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และผู้เสียหายถูกกระสุนปืนได้รับอันตรายสาหัสเนื่องจากการขูดมุนโดยไม่ทราบว่าเป็นคนยิงดังที่ผู้เสียหายกับพวกเบิกความไว้ในคดีลักษณะความผิดของจำเลยจึงมิใช่ฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้เสียหายดังฟ้อง แต่เป็นความผิดฐานเข้าร่วมในการขูดมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 299 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามทางพิจารณาจึงแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องในข้อสาระสำคัญ และเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยเพราะมิได้บรรยายในข้อเข้าร่วมขูดมุนต่อสู้มาในฟ้องด้วย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยได้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2299/2518 ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โจทก์ นายเชียว เวทย์หรืออ้อด อภัยสุวรรณ โจทก์ร่วม นายต๋องหรือชัยพร วโนภาษ กับพวกจำเลย.....'

พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ